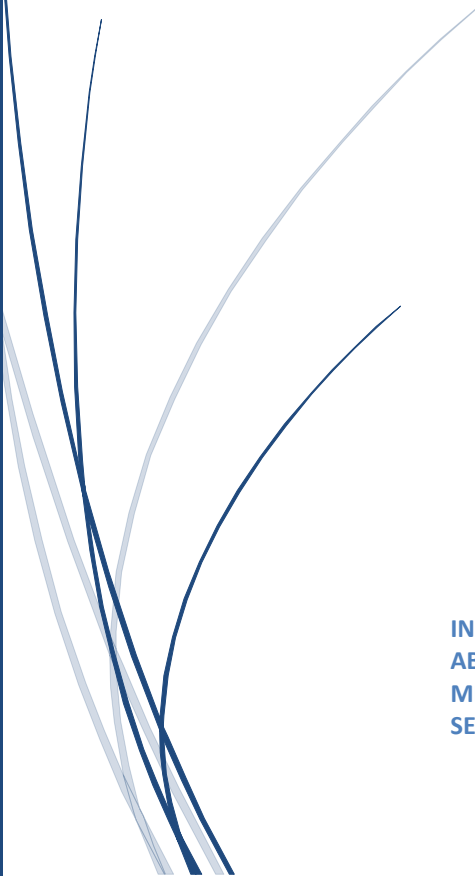


A thick dark blue vertical bar runs down the left side of the page. A blue arrow points to the right from the bar, containing the date.

AGOSTO 2016

RESUMEN PCM Y ACUERDOS EMITIDOS POR EMERGENCIA PLAGA EN BOSQUES DE PINO

Several thin, curved lines in dark blue and light grey originate from the bottom left and sweep upwards and to the right.

**ING. FERNANDO R. ARDON RODRIGUEZ,
ABG. MIRIAM FIGEIROA
MINISTERIO PUBLICO, FISCALIA ESPECIAL DE MEDIO AMBIENTE,
SECCION TECNICA AMBIENTAL**

CONTENIDO

ACUERDO 030-2013 (17/05/2013)2

ACUERDO 004-20142

PCM 09-2015 (25/02/2015)2

ACUERDO 018-2015 (03/08/2015)2

ACUERDO 019-2015 (03/08/2016)4

PCM 051-2015 (12/08/2015)4

ACUERDO 031-2015 (23/12/2015)5

PCM 003-2016 (13/01/2016)6

ACUERDO 002-2016 (01/02/2016)8

ACUERDO 030-2013 (17/05/2013)

APROBACIÓN DE PLANES DE CONTROL Y SALVAMENTO FORESTAL

(ACUERDO EN SUSPENSO durante la emergencia – Acuerdo 018-2015)

ACUERDO 004-2014

NORMATIVA ESPECIAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE MADERA PLAGADA EN BOSQUE DE PINO

(Acuerdo derogado en su totalidad, mediante Acuerdo 018-2015)

PCM 09-2015 (25/02/2015)

DECLARATORIA DE EMERGENCIA FORESTAL Y ZONAS DE RIESGO Y PELIGRO, EN OLANCHO, YORO, SANTA BÁRBARA, INTIBUCÁ, COMAYAGUA, LA PAZ, EL PARAÍSO y FRANCISCO MORAZÁN, DEBIDO A LA PLAGA DEL GORGOJO – CONAPROFOR DETERMINARÁ EL CESE DE LA EMERGENCIA

- **INSTRUYE** al ICF para que establezca los controles y distintivos necesarios para que la AUTORIDAD COMPETENTE discrimine los productos forestales derivados de la aplicación de este decreto y no entorpecer la lucha con el corte ilegal de madera, estimando la protección del bosque.
- **APRUEBA PRESUPUESTO** para ejecutar el PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS Y EL DE CONTROL DEL GORGOJO
- **AUTORIZA FONDOS** del Programa Chamba Comunitaria para contratar mano de obra no calificada.
- **AUTORIZA AL ICF** para que, a través de procedimientos técnicos, administrativos, y legales que de conformidad con las leyes pueda utilizar para extraer TODO el producto y subproducto forestal derivado del ataque de la plaga, promoviendo la producción de energía a través de biomasa o cualquier uso que considere pertinente, con el fin de liberar las áreas del combustible.

ACUERDO 018-2015 (03/08/2015)

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA APROBAR PLANES DE SALVAMENTO PARA ATENDER LA EMERGENCIA FORESTAL POR PLAGA DEL GORGOJO DE PINO

- **EN BASE** al Art. 6 del PCM 09-2015 que establece que autoriza al ICF para que extraiga TODO el producto y subproducto forestal y el Art. 147 de la Ley Forestal.
- **LA SOLICITUD** se presentará DESPUÉS DE INICIADO EL CONTROL.
- **SUSPENDE** durante la emergencia, las disposiciones del ACUERDO 030-2013.

- **NO EXIGE GARANTÍAS BANCARIAS u otras.**
- **SE USARÁ** el Geo portal para emitir opiniones técnicas en relación a Planes de manejo, áreas protegidas, microcuencas declaradas u otros.
- **DECLARACIÓN JURADA AUTENTICADA** del propietario o representante legal del grupo donde se establezca el compromiso expreso de restablecer nuevo bosque, acatando PCM -002-2006. Las áreas con plan de manejo **NO PRESENTAN DECLARACIÓN JURADA.**
- Brotes en planes de manejo con plan operativo vigente, el T.F.C. hará el control según las normas técnicas, se llevará por separado el control de las guías para transportar madera sana y la que proviene de la plaga.
- En planes de manejo vigentes, **SE PERMITE LA EXTRACCIÓN EN ZONAS DE PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA Y CURSOS DE AGUA** cuando la pendiente sea inferior a 15%, evitando la remoción de suelo y en pendientes mayores, se puede efectuar extracción con cable. **NO SE PERMITE** el acopio de madera dentro de los límites de protección.
- Tanto para brotes en planes de manejo y en bosques sin planes de manejo, **ES OBLIGATORIO la marcación de las fajas de control con anillos de pintura color blanco, visibles de uno a otro.** En planes de manejo no se marcan los árboles a extraer, en los demás se deben marcar según las normas técnicas.
- El trámite para aprobar los planes de salvamento se hace máximo en 10 días.
- **PROCEDIMIENTO:** La oficina local remite expediente a la regional en los 6 días hábiles de recibida la solicitud, PREVIO realiza inspección, verificando EL INICIO DEL CONTROL y estimando volumen. En los 4 días hábiles siguientes, la regional refrenda el dictamen, emite resolución de aprobación PREVIA comprobación del pago por el valor fijado en bosque nacional, ejidal y/o privado. **La vigencia del plan de salvamento es de 3 meses.**
- **DOCUMENTOS:**
 - Solicitud con documento técnico
 - Nota de nombramiento y aceptación
 - Declaración jurada
 - Certificación íntegra de asiento (privados)
 - En terrenos nacionales, preferiblemente comunidades, agroforestales y otros sin fines de Lucro.
- **LA PRÓRROGA** en casos justificados y no mayor a la mitad de la aprobación.
- La madera se puede transportar en rollo, escuadrada o dimensionada debe estar establecida en la solicitud del plan de salvamento.
- **EL TRANSPORTE se hará 15 días** después de cortados los árboles, las regionales implementarán mecanismos de control.

- **REGULA LOS PLANES DE SANEAMIENTO**
- El interesado solamente presentará solicitud acompañada de la resolución de aprobación del Plan de Salvamento y serán aprobados por los Jefes Regionales.
- **EN BROTES INACTIVOS** ES NECESARIO presentar solicitud con requisitos legales y técnicos (anteriores)
- Para extraer madera muerta con fines de generar energía mediante biomasa forestal, se autorizarán guías de movilización (la medida es la tonelada métrica)
- **SI LAS SOLICITUDES SE ENCUENTRAN DENTRO DE ÁREAS ABASTECEDORAS DE AGUA,** PREVIO a la aprobación se debe contar con el dictamen técnico de factibilidad de Cuencas Hidrográficas de la Regional.
- **SI LAS SOLICITUDES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LÍMITES DE ÁREAS PROTEGIDAS** PREVIO se debe contar con el dictamen técnico del Coordinador de Áreas Protegidas de la Regional.
- El Director del ICF podrá en cualquier momento, suspender total o parcialmente este acuerdo.

ACUERDO 019-2015 (03/08/2016)

DELEGACIÓN DE FIRMA PARA LA APROBACIÓN DE PLANES DE SALVAMENTO DE MADERA PARA ATENDER EMERGENCIA FORESTAL POR PLAGA

- **Fundamentado** en el PCM 09-2015 y Art. 147 Ley Forestal.
- **DELEGA** en los jefes Regionales la facultad de aprobar los planes de salvamento de madera plagada en bosques de pino para atender la emergencia forestal nacional por plaga, indistintamente del volumen a salvar, siendo garantes y responsables de la fidelidad de la documentación, soporte técnico y legal de las autorizaciones que emitan. Esta función de firma concedida podrá ser revocada en cualquier momento.

PCM 051-2015 (12/08/2015)

- **EN CONSIDERANDO** relaciona el PCM 04-2015 (Programa Chamba Comunitaria)
- **EL ÍNDICE GLOBAL DE RIESGO CLIMÁTICO** publicado por GermanWatch establece que Honduras es el país más afectado a largo plazo por el fenómeno de cambio climático a nivel mundial.
- **DECLARA EMERGENCIA FORESTAL A NIVEL NACIONAL** por el ataque de la plaga del gorgojo de pino. CONAPROFOR determinará el cese de la emergencia.
- **CREA EL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA CONTROL DE LA PLAGA:** MiAmbiente (lo preside), ICF (Secretaría), Secretaría de Coordinación General de Gobierno, SEFIN, Secretaría del Trabajo,

SEDENA, SAG, IP, INA, UNACIFOR, AMADHO, CNA, FOPRIDEH, colegios profesionales forestales, FEPROAH, Cámara Forestal, FTIA, MFI y cualquier otra.

- **AUTORIZA AL ICF** que proceda a disponer **DE LA TOTALIDAD** del producto y subproducto proveniente de áreas nacionales para ser utilizadas para ejecutar proyectos u obras sociales y comunitarias o que sea debidamente vendido mediante procedimiento de subasta pública (reformado mediante PCM 003-2016 y establece U obras sociales y comunitarias o uso doméstico o familiar o lo asigne directamente a personas naturales o jurídicas interesadas en obtener los productos y subproductos y que a cambio realicen las actividades y trabajos de limpieza y saneamiento de las áreas plagadas del material combustible, con el fin de liberar las mismas, para evitar la propagación de incendios de alta densidad calórica, inmanejables en la época de verano).
- **PROHIBE AL INA e IP** emitir y registrar títulos en áreas nacionales afectadas, controladas, recuperadas o en restauración, antes, durante o después del control del gorgojo. El ICF notificará a éstas, la ubicación y superficie de las áreas para que den cumplimiento a lo dispuesto.
- **SE PROHÍBE TERMINANTEMENTE** el cambio de uso de suelo en tierras públicas o privadas afectadas por la plaga (Art. 93 ley Forestal)
- **AUTORIZA A MIAMBIENTE** para que, mediante procedimiento especial y expedito, emita los permisos ambientales para atender la emergencia de la plaga y el aprovechamiento de los productos y subproductos.
- **AUTORIZA A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO**, traspasar al ICF 40 millones de lempiras (Art. 3 PCM 09-2015) del Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema para ejecutar el plan de acción 2015.
- **AUTORIZAR A SECRETARÍA DE TRABAJO** que traspase a ICF 150 millones de lempiras de los fondos de Chamba Comunitaria para contratar personal.
- **EXCEPCIONAL y ÚNICAMENTE PARA ESTA EMERGENCIA**, AUTORIZA al ICF realizar contratación de servicios tercerizados.
- **AUTORIZA A FINANZAS** para incorporar inmediata y directamente al presupuesto del ICF, 35 millones de lempiras del Programa de Apoyo Presupuestarios Sectorial Forestal para ejecutar plan de acción 2015.

ACUERDO 031-2015 (23/12/2015)

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA APROBACIÓN DE PLANES DE SANEAMIENTO EN ÁREAS AFECTADAS POR LA PLAGA DEL GORGOJO

- Fundamentado en el PCM 051-2015 (Emergencia a nivel nacional) donde instruye al ICF, promover el uso de biomasa forestal y el art. 147 Ley Forestal.

- **AUTORIZA PLAN DE SANEAMIENTO** para extracción y aprovechamiento de madera de pino seca y/o muerta (astillas, leña, carbón vegetal, puntas y madera en rollo) para biomasa para generar energía con madera afectada por gorgojo en terrenos ejidales y privados.
- **SUSPENDER TEMPORALMENTE** el cobro por servicios administrativos en aquéllos casos en los que se trata de planes de saneamiento.
- **NO SE AUTORIZARÁN** planes de saneamiento en **ZONAS NÚCLEOS DE ÁREAS PROTEGIDAS, NI EN ZONAS DE RECARGA HÍDRICA o MICROCUENCAS DECLARADAS COMO ABASTECEDORAS DE AGUA** (a partir de 50 metros debajo de la toma hasta el parte aguas en la parte superior).
- **AUTORIZA** planes de saneamiento **DENTRO DE FAJA DE PROTECCIÓN DE RÍOS Y QUEBRADAS PERMANENTES**, siempre y cuando la pendiente no exceda de 15% (45% acuerdo 002-2016) y que el aprovechamiento sea combinado en forma manual y animal **PREVIO** dictamen favorable de Cuencas Hidrográficas. En los planes de manejo, el dictamen será responsabilidad del técnico administrador del ICF.
- **AUTORIZA** planes de saneamiento **EN ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO DE CUALQUIER ÁREA PROTEGIDA PREVIO** dictamen favorable del co-manejador y del Coordinador Regional de Áreas Protegidas.
- **PARA AUTORIZAR** planes de saneamiento en áreas donde no se ha dado ningún otro tipo de autorización, se acatará el numeral DÉCIMO PRIMERO del acuerdo 018-2015 referente a planes de salvamento, omitiendo la notificación de control o inicio de actividades de control.
- Si el plan de saneamiento se realiza dentro de un plan de manejo o plan de salvamento autorizado, solamente se presenta solicitud, volumen total estimado a extraer, producto a extraer, copia de resolución de plan de manejo o de salvamento y mapa de ubicación.
- **PROCEDIMIENTO:** Solicitud a la oficina local, quien verifica cumplimiento de requisitos anteriores, realiza inspección, emite dictamen, remite a regional y se autoriza.
- **Unidades de medida para transporte:** biomasa astillada (tonelada métrica), leña (carga), ramas (metro cúbico estéreo), con guías de subproductos forestales.
- **DELEGA** a las Regionales la facultad de aprobar planes de saneamiento y ejercer control.

PCM 003-2016 (13/01/2016)

DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL PARA LA EXTRACCIÓN, USO Y APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS y SUBPRODUCTOS FORESTALES RESULTANTES DE LA APLICACIÓN DEL PCM 051-2015

- Con el propósito de fortalecer acciones de control de plaga y disminuir el riesgo de propagación de incendios forestales.
- **ESTABLECE** el régimen técnico, legal, administrativo y financiero para contrarrestar el gorgojo, la extracción de productos y subproductos de las áreas plagadas y de las fajas de control, sus efectos, control, restauración y manejo sostenible.

- **ESTABLECE** una serie de definiciones...
- **INSTA A ALCALDÍAS** a declarar ESTADO DE EMERGENCIA O CALAMIDAD PÚBLICA, ordenando las medidas correspondientes y coordinar con ICF para la extracción.
- **CREA** una Comisión Ad-hoc con responsabilidades precisas.
- **FACULTA AL ICF** para que suscriba convenios para extraer productos y subproductos en las áreas de interés ya priorizadas. En los planes nacionales anuales de protección contra incendios del 2016, 2017 y 2018, deben priorizar zonas de riesgo muy alto, alto, medio y bajo, las que serán priorizadas para protección.
- **ESTABLECE UNA TABLA** de ZONAS PRIORIZADAS de acuerdo a estudios técnicos especializados.
- **EN LAS ZONAS DE EXTRACCIÓN** se removerá directamente la madera apeada o en pie y en **LAS DE PROTECCIÓN** se realizarán actividades de control de plaga, combate y protección contra incendios.
- **NO SE REQUERIRÁ LICENCIA AMBIENTAL** pero sí deben sujetarse a medidas de control y mitigación ambiental.
- **INSTRUYE AL ICF** que asegure la pronta recuperación de la cobertura forestal en 30.000 has en zonas productoras de agua.
- **AUTORIZA AL ICF** la contratación directa (Art. 9 Ley Contratación del Estado).
- **ICF, INA e IP** coordinen para evitar emitir e inscribir títulos de propiedad en áreas de vocación forestal afectados por el gorgojo.
- **INSTRUYE A LAS FUERZAS ARMADAS** que brinden seguridad y vigilancia en la extracción de madera que proviene de zonas plagadas.
- **QUE EL ICF** emita la normativa, reglamentos e instrumentos procedimentales necesarios para el desarrollo y cumplimiento irrestricto.
- **REFORMA** el art. 5 del decreto 051-2015.
- **¿DEROGA EL DECRETO EJECUTIVO 053-2011?**

ACUERDO 002-2016 (01/02/2016)

NORMATIVA ESPECIAL PARA LA EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS y SUBPRODUCTOS DE ÁREAS PLAGADAS Y DE FAJAS DE CONTROL EN ÁREAS NACIONALES, EJIDALES Y PRIVADAS

- Fundamento PCM 051-2015 y PCM 003-2016.
- **EN LAS ZONAS DE EXTRACCIÓN** se realizará remoción directa por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.
- Esta normativa especial es en ÁREAS DONDE SE HAN REALIZADO actividades de control de plaga y en brotes inactivos, en terrenos nacionales, ejidales y privadas.
- Habla de convenios y/o contratos que el ICF firme con personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeros, quienes están obligadas a aprovechar **ÚNICAMENTE** los árboles apeados y en pie afectados por gorgojo, ejecutar actividades en base a normas técnicas, transportar con guías de movilización. El incumplimiento de cualquiera, da lugar a rescindir el contrato y/o convenio.
- **PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS:**
 - La Dirección Ejecutiva envía copia a la regional, este abre expediente administrativo.
 - PREVIO a iniciar actividades de extracción en la zona asignada, la empresa notificará a la regional el nombre y aceptación del técnico forestal responsable (técnico administrador) en 5 días.
 - La regional entrega las guías al técnico administrador quien es el responsable.
 - SE DEBEN APLICAR las normas técnicas del MANUAL DE LINEAMIENTOS Y MEJORES PRÁCTICAS DE MANEJO FORESTAL Y MANEJO DE CAMINOS FORESTALES de Gordon Keller considerando:
 - En las áreas de bosque plagado que se localizan **DENTRO DE LOS MÁRGENES DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE RÍOS Y QUEBRADAS PERMANENTES** y con pendientes menores del 45% se permitirá el aprovechamiento **SÓLO SI YA EXISTEN** vías de acceso y que el arrastre se realice de manera combinada en forma manual o animal.
 - **EVITAR EL CRUCE DE RÍOS Y QUEBRADAS PERMANENTES** y cuando sea inevitable, deberá ser hecho siempre en ángulo recto.
 - **SE DEBE EVITAR** el empleo de rellenos de tierra para el cruce de cursos de agua permanente.
 - **NO SE PERMITE EXTRACCIÓN EN LAS ZONAS NÚCLEOS DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS.**
 - **PARA LA EXTRACCIÓN EN LAS ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO** de las áreas protegidas, SERÁ OBLIGATORIO el dictamen favorable emitido por el responsable de Áreas Protegidas en cada región forestal.

- En los casos en que ICF determine **NO EXTRAER los residuos**, estos serán manejados así: **PICARLOS y ESPARCIRLOS** preferiblemente en las áreas donde se produjo el arrastre, bacadillas y en caminos cerrados al tránsito o utilizarlos para construir obras de conservación de suelo.
- **PROHÍBE ELCORTE DE ÁRBOLES SANOS SOBREVIVIENTES, ASÍ COMO LA REGENERACIÓN NATURAL MAYOR A UN METRO DE ALTURA** en las áreas afectadas por el gorgojo.
- **SUSPENDE** el cobro por tronconaje o canon que cobra el ICF.

BOSQUE PRIVADO y EJIDAL

- El ICF publicará en dos diarios de circulación nacional, aviso de notificación al propietario de bosque privado y ejidal que dispone de 20 días calendario para notificar al ICF si realizará o no el retiro y/o aprovechamiento de la madera afectada. Los que no realicen la extracción quedan obligados a la protección de su área contra incendios forestales aplicando medidas: construcción de rondas corta fuegos, disponer de cuadrillas para vigilancia y control, apilado de madera en áreas abiertas, picar y esparcir la madera en áreas que no afecten el suelo y bosque remanente. (si no cumple art.146 Ley Forestal).
- **DEJA SIN VALOR Y EFECTO** las disposiciones del acuerdo 018-2015 en cuanto al DÉCIMO PRIMERO que es el requisito de copia íntegra de asiento, siendo sustituido por la declaración jurada firmada en presencia del jefe regional y EL DÉCIMO CUARTO y DÉCIMO QUINTO que refiere a los pagos en planes de salvamento.
- **MODIFICA EL NUMERAL 4 DEL ACUERDO 031-2015 EN CUANTO AL PORCENTAJE DE LA PENDIENTE EN LAS FAJAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS Y QUEBRADAS**, establece nuevo porcentaje de hasta 45% y el NUMERAL SEXTO referente a requisito legal que será la declaración jurada.
- Para extracción en **LAS ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO DE CUALQUIER ÁREA PROTEGIDA, ES OBLIGATORIO** el dictamen favorable del responsable de Áreas Protegidas de la región forestal.
- **SUSPENDE** el cobro de servicios técnicos y administrativos forestales que cobra ICF solo en actividades de control y saneamiento.